

양수금 청구소송 제기 시 소가 산정 부적정

- 대법원 재판예규 「부대청구가 있는 금전지급청구소송에 있어서의 소송목적의 값 산정요령(재판예규 제889호, 2003.4.7.)」 제1조(목적) 및 제2조(부대청구의 범위) 제1항에 따르면, 이자, 약정 지연손해금, 법정 지연손해금 등 부대청구는 소가에 넣지 않도록 되어 있음
 - 이에 따라, 변호사에게 소송대리를 업무 위임하는 경우에는 원금잔액을 기준으로 소가를 산정¹⁾하고, 이자는 부대청구의 방법으로 청구하여야 하며, 인지액 산정 및 변호사 보수는 소가를 기준으로 지급하여야 함
- 또한 「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조의2 제1항에 따르면, 연장시효관리 대상 채권 중 인수채권 원금잔액이 5억 원 이상인 채권에 대한 청구금액은 채무관계자가 재산 및 소득이 없을 경우 5억 원으로 하게 되어 있음
- 그런데, 최근 2년(2015~2016년) 동안 인천지역본부 무담보 채권 양수금 청구소송 483건을 점검한 결과
 - 채무자 ○○○○에 대해서 인수채권 원금 잔액(12,300천 원)에 이자를 포함하여 41,566천 원으로 소가를 산정하였고

1) 공사가 변호사에게 소송대리를 위임할 때 사용하는 전산 표준 공문 양식에 “3. 소장 작성시 유의사항 : 청구금액은 원리금 계산서상 기준일자까지 이자를 포함하여 청구하는 것을 원칙으로 하되, 소송물가액은 원금 잔액 기준으로 소송 인지액을 산정하여 납부”하도록 기재되어 있음

- 또한 채무자 (주)◆◆에 대해서 1차 시효연장(□□지법 △△△△가합△△△△, 2005. 12. 14. 확정) 이후 2차로 시효연장을 하면서 인수채권 원금잔액이 5억 원 이상이고 재산이 없어 소가를 5억 원으로 청구해야 하나 10억 원으로 소가를 산정하는 등
- [표2]와 같이 총 5명의 채무자에 대하여는 인수채권 원금 잔액 등 정당한 소가 이상으로 소가를 산정하여 소제기 함으로써 인지액이 2,028천 원만큼 과다하게 지출되었음
- 반면에 채무자 (주)■□■□■□에 대하여는 인수채권 원금 잔액 (973,686천 원)에 미달하는 5억 원으로 소가를 산정하여 소제기 함으로써 473,686천 원만큼 채권 시효관리를 누락함

[표 2] 양수금 청구소송 소가 산정 현황

(단위 : 천 원)

차주내역 (차주번호)	채권 (원금)	제소일 (선고일)	사건 번호	신청내역		정당처리		비고
				소가	인지대	소가	인지대	

“기재 생략”

* 소가 과다 산정으로 인해 변호사 보수가 과다 지급된 사례는 없음